



Marcelo Camargo - Agência Brasil

Receita Federal

Receita Federal reforma orientação e impõe novo teto a deduções com esporte e cultura

Publicado em 26/01/2026 às 10:12  7

Tempo de leitura: 3 minutos



Compartilhar matéria

A Receita Federal, por meio da Solução de Consulta COSIT nº 4/2026, esclareceu os limites de dedução do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) aplicáveis a projetos incentivados nas áreas de cultura, esporte e audiovisual. O órgão confirmou que os percentuais previstos na Lei nº 11.438/2006 não podem ser cumulados entre si, e que há um limite global de dedução para alguns desses incentivos.

A consulta foi feita por uma empresa tributada pelo lucro real que atua no setor atacadista. A empresa buscava entender se poderia deduzir até 6% do IRPJ ao apoiar, simultaneamente, projetos esportivos de caráter geral (limite de 2%) e projetos esportivos voltados à inclusão social (limite de 4%), conforme os §§ 1º e 6º do art. 1º da Lei nº 11.438/2006.

 **Clique aqui e entre no nosso canal de notícias do Whatsapp**

Segundo a Receita, o § 6º da referida lei apenas amplia o limite de dedutibilidade de 2% para até 4% nos casos em que o projeto desportivo tiver finalidade de inclusão social, não criando um benefício novo e cumulável. Isso significa que a empresa não pode somar os dois percentuais (2% + 4%) para projetos diferentes dentro da mesma lei, sendo que o limite máximo será de 4% do IRPJ devido, conforme o tipo de projeto.

Por outro lado, a Receita confirmou que é possível alcançar até 6% de dedução desde que o contribuinte combine 2% para projetos esportivos de caráter geral (fora do limite global) com mais 4% destinados a projetos culturais, audiovisuais ou esportivos voltados à inclusão social, todos esses últimos submetidos ao limite global de dedutibilidade do art. 6º, II, da Lei nº 9.532/1997.

A decisão também esclarece que os incentivos previstos no art. 18 da Lei Rouanet (Lei nº 8.313/1991) estão sim submetidos ao limite global de 4% do imposto devido, contrariando interpretação sugerida na consulta. Já os incentivos para projetos desportivos de caráter geral, previstos no § 1º, I, do art. 1º da Lei nº 11.438/2006, não estão sujeitos a esse teto global, desde que respeitado o limite específico de 2%.

Na prática, o contribuinte pode utilizar até 2% do IRPJ para projetos esportivos gerais, e até 4% para os demais incentivos sujeitos ao teto global, o que permite alcançar até 6% de dedução, mas desde que respeitada a segmentação entre os tipos de projetos e os limites aplicáveis a cada um.

A Solução de Consulta reformou o entendimento anterior da Receita expresso na SC COSIT nº 241/2025, e uniformiza a interpretação sobre a cumulação de benefícios fiscais vinculados à renúncia do IRPJ.

Fonte: Rota da Jurisprudência – APET

Referência: Solução de Consulta COSIT nº 4-2026

Data da publicação da decisão: 26/01/2026

CLIQUE AQUI e faça o download da decisão

Tags:

inclusão social

Lei do Esporte

Lei Rouanet

Cosit

Dedução

incentivo fiscal

Solução de Consulta

lucro real

Receita Federal

IRPJ

CURSOS DA APET



**Tributação do
Agronegócio: Regime
Atual e Reforma
Tributária – 23/03/2026**



**Curso De Especialização
– Reforma Tributária: IBS
e CBS na Constituição e
na Lei Complementar –
03/03/2026**



**Curso de Extensão: IRPF
na Prática – Como
declarar o Imposto de
Renda Pessoa Física –
08/04/2026**

Notícias Relacionadas

Receita Federal

👁 217

**Sociedades de
advogados podem
excluir valores pagos a
parceiros da base do
IRPJ e CSLL, diz Receita**

2 de outubro de 2025

Receita Federal

👁 17

**Governo define quem
terá acesso prioritário ao
Plano Brasil Soberano**

26 de agosto de 2025

Receita Federal

👁 15

**Bancos não devem
sofrer IRRF sobre
financiamentos a
estados e municípios,
decide Receita**

26 de agosto de 2025



Seu GPS na Autopista da Tributação em Eletrônica

Navegação

Decisões

Judiciais

STF

STJ

Decisões

Administrativas

CARF

Receita

Federal

TIT-SP

Outras seções

Coluna do Rota

Comentário

Editorial

Reforma

Tributária

Rota da

Contabilidade

Institucional

Quem Somos

Princípios

Editoriais

Política de

Privacidade

Termos e

Condições de

Uso

Contato

rota@apet.org.br

(11) 3105-6191



